

桃園市政府 裁處書

發文日期：中華民國114年11月27日

發文字號：府環稽字第1140339281號

裁處書編號：20-114-110012

受處分人：萬嘉環保工業股份有限公司

代表人：吳庭樂

地 址：桃園市觀音區環科路○○號

主旨：受處分人未依固定污染源操作許可證內容操作，違反空氣污染防制法第24條第2項規定，處罰鍰新臺幣24萬元，並處環境講習4小時。

事實：

- 一、受處分人於桃園市觀音區環科路○○號設廠從事廢棄物處理業，該廠固定污染源「廢棄物焚化程序（含一般廢棄物及事業廢棄物）－廢棄物焚化處理程序(M01)」（下稱系爭製程），領有本府核發之固定污染源操作許可證（證號：環空操證字第H○○○－○○○號）。
- 二、本府所屬環境保護局及海岸及資源循環工程處會同環境部環境管理署北區環境管理中心，於114年9月19日14時35分許派員至該廠稽查，發現系爭製程空污防制設備半乾式除酸塔(A003)未設置pH計，致現場無法顯示pH數值，核認未依操作許可證內容操作。
- 三、稽查時已現場開立限期改善通知書（編號：○○○），限受處分人於114年10月3日前完成改善。

理由及法令依據：

- 一、空氣污染防制法第24條第2項規定，固定污染源設置或變更後，應申請及取得操作許可證，並依核發之許可證內容進行操作。
- 二、同法第62條第1項第5款規定，違反第24條第2項規定未依許可證內容操作者，其違反者為工商廠、場，處新臺幣10萬元以上2

千萬元以下罰鍰，並通知限期補正或改善。

三、受處分人系爭製程未依操作許可證所載內容設置pH計，核與前開規定未合。

處分內容：

一、依空氣污染防治法第62條第1項第5款及公私場所固定污染源違反空氣污染防治法應處罰鍰額度裁罰準則規定，處罰鍰新臺幣24萬元。

二、依環境教育法第23條規定，處環境講習4小時。

繳款期限：本裁處書送達之次日起30日內

繳款地點：本府指定之代收機構

注意事項：

一、不服本處分者，得自本處分送達之次日起30日內，繕具訴願書經由本府向環境部提起訴願。

二、罰鍰逾期不繳納者，移送法務部行政執行署所屬行政執行分署強制執行。

市長 ○○○